İslam Ticaret Hukuku

Çalışma Dosyası

05. Hafta • Karz menfaat vade ve paranın değer kaybı

İçindekiler

Haftanın Özeti 1
- Karzın yapısı ve diğer karşılıksız işlemler 1
- Vade ödeme imkânı ve hüsnü eda 2
- Menfaat gerçek masraf ve teminat 2
- Gecikme belirsizlik ve değer kaybı 2
- Sandık altın günü ve son tercihler 3

Çalışma Paketi 3
- Önemli Noktalar 3
- Kavramlar ve Tanımlar 4
- İsimler ve Görüş Bağlamı 4
- Temel Karşılaştırmalar 5
- 5 Dakikada Hızlı Tekrar 5
- Terim ve Eser Dizini - Hızlı Başvuru 6
- Akademik Kaynaklar, Eserler ve Tavsiyeler 6

Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar 6

20 Soruluk 4 Şıklı Bağımsız Test 7

Cevap Anahtarı 10

Özet ve çalışma paketiyle temel bilgileri pekiştirebilirsiniz.

Haftanın Özeti

Karzın yapısı ve diğer karşılıksız işlemler

Karz, mislî bir malı aynı tür ve nitelikteki benzeri geri verilmek üzere başkasının mülkiyetine geçirmektir. Para ve tüketilecek şeker bu yolla ödünç verilebilir. Âriyette ise kullanıma bırakılan belirli eşyanın aynısı geri alınır. Hibe, geri ödeme borcu kurmayan gerçek bağıştır. Dolayısıyla Türkçedeki ödünç sözü, karzla âriyeti tek bir akit hâline getirmez. Mislî malın iadesinde önceki banknotun veya şeker tanelerinin aynısının aranması gerekmez.

Karzın yardım ve teberru yönü, anaparanın geri istenmeyeceği anlamına gelmez. Karz-ı hasende borcun geri ödenmesi beklenir; borç verene fazladan para, hizmet veya kullanım hakkı sağlama şartı

bulunmaz. Zekât zorunlu bir malî yükümlülükken sadaka, borcu bağışlama ve güzel ödünç gönüllülük yönüyle ayrılır. Rüşt, malî işlemin yarar ve zararını değerlendirebilmektir; yalnız ergenlik ve akıl sahibi olmakla aynı kavram değildir.

Vade ödeme imkânı ve hüsnü eda

Bu meselede Hanefî, Şâfiî ve Hanbelî görüşleri çoğunluk olarak aktarılır: karz için belirlenen vade hukukî bakımdan bağlayıcı görülmez; alacaklı erken talepte bulunabilir. Bununla sözünde durmanın ahlâkî önemi reddedilmez. Mâlikî görüş süreye bağlılığı kabul eder. Buradaki açıklama klasik mezhep görüşlerinin karşılaştırmasıdır. Cumhurun kimlerden oluştuğu her meselede ayrıca belirlenir; bütün konularda aynı üç mezhebi gösteren sabit bir isim değildir.

Ödeyemeyen borçluya mühlet verme, imkânı olanın borcunu geciktirmemesi ve gönüllü bağış ayrı durumlardır. Bakara 2/280 ödeme güçlüğündekine süre tanımayı ve bağışın değerini hatırlatır; Tevbe 9/60 borçluları zekât verilebilen gruplar arasında anar. Ödeme gücü bulunan kişinin borcu sürüncemede bırakması zulüm olarak nitelendirilir. Hak arama veya teminat kullanma imkânı, anaparaya gecikme faizi ekleme yetkisiyle aynı değildir.

Hüsn-i eda, borcun güzel biçimde ödenmesidir. Borçlu kendiliğinden daha iyi nitelikte bir şey veya fazlalık verebilir. Ancak bunun baştan şart olmaması ve yerleşik uygulamayla beklenen karşılığa dönüşmemesi gerekir. Dostlar arasındaki öteden beri süren hediyeleşmeyle sırf borç sebebiyle sunulan hediye de ayrılır. Söylenmemiş olsa bile örfle beklenen menfaat, açık şartın etkisini doğurabilir.

Menfaat gerçek masraf ve teminat

Karzda sakıncalı menfaat yalnız ek para değildir. Bedelsiz evde oturma, teminat arabasını ücretsiz kullanma, ucuz satış veya özel hizmet şartı da alacaklıya kazanç sağlayabilir. Borcu güvenceye alan rehin, kefil, belge ve ipotek ise tek başına böyle bir getiri değildir. Bey‘ bi’l-vefâ tartışmasında malın iadesi şartıyla kurulan satış ve borç karşılığında ücretsiz yararlanma problemi birlikte değerlendirilir; farklı fıkhî nitelemeler bulunduğu unutulmaz.

Gerçek hizmet masrafını karşılama ile borç üzerinden kazanç sağlama ayrılır. Beş liralık işi yüz lira gösterip bütün bedeli dosya masrafı diye adlandırmak, fazlalığın niteliğini değiştirmez. İşlemin hükmünde kullanılan isimden önce fiilî yapı ve alınan bedelin karşılığı önem taşır. Suftece bahsinde parayı başka yere taşıma riskinden kurtulma da menfaat tartışmasına örnektir; her para transferi tek kalemde faiz sayılmaz.

Gecikme belirsizlik ve değer kaybı

Nakit borcun geç ödenmesine karşı alacaklı lehine aylık veya bir defalık artış şartı, derste faizli fazlalık olarak ele alınır. Borçlunun hayra bağış yapmayı üstlenmesi hakkında ise iki yaklaşım aktarılır; öğretmen bu noktada kesin tercih açıklamaz. Garar, akdin sonucuna veya yüküne ilişkin belirsizliktir. Ribâ ise burada borca bağlanan yasak fazlalıkla ilgilidir. İkisini sakınca bakımından karşılaştırmak, aynı teknik terim oldukları anlamına gelmez.

Editöryal Doğrulama

Para borcuna gecikme zammı ile yüklenicinin eser veya mal teslimini geciktirmesine konulan ceza aynı başlıkta sonuçlandırılmaz. Akademinin 109 (12/3) sayılı kararı, borç cezasını reddederken eser ve teslim yükümlülüğünde belirli şartlarla cezai şartı kabul eder.

Kaynak: Uluslararası İslam Fıkıh Akademisi, 109 (12/3), 28.09.2000. — Kaynağı aç

Borcun cinsi ve miktarını baştan bilmekle gelecekte ortaya çıkacak bir endekse açık uçlu bağlamak ayrılır. Öğretmen altın veya döviz cinsinden belirlemeyi savunur; lira teslim edip altın miktarıyla kayıt tutmayı da uygun bulan görüşe katılır. Ebû Yûsuf'un kıymeti gözeten görüşünü, paranın alım gücünün azalması meselesinde özellikle önemser. Bu tercih, bütün kurul ve fakihlerin tek görüşü gibi aktarılmamalıdır.

Editöryal Doğrulama

Akademi, fiilen altın veya başka para teslim edilerek o cinsten borç kurulmasını, teslim edilen para borcunun altına ya da endekse bağlanmasından ayırır; ikinci yolu kabul etmez. Diyanet'in 15.02.2023 tarihli 15 sayılı kararı ise borcun doğduğu tarihteki değerin dikkate alınmasını uygun bulur. Başlangıçtaki şart ile ödeme sırasındaki anlaşma ayrıca değerlendirilir.

Kaynak: Uluslararası İslam Fıkıh Akademisi, 115 (9/12); Din İşleri Yüksek Kurulu, 15.02.2023, karar 15. — Kaynağı aç

Sandık altın günü ve son tercihler

Yardımlaşma sandığının borç karşılığında önceden fazlalık istemesi, sandık adıyla meşru hâle gelmez. Nakdî borç, gerçek satım ve kâr paylaşımı ortaklığı ayrı yapılardır. Altın gününde katılanların belirli katkıyı sırayla bir kişiye vermesi karşılıklı ödünç şeklinde açıklanır. Öğretmen başlangıçta itirazları anlatsa da son tercihinde bu yardımlaşmayı caiz görür. Her farklı araç edinme organizasyonu veya değişken katkılı düzen aynı şartları taşıyor kabul edilmez.

Son sorularda fiyat, ihtikâr ve düğün takısı gündeme gelir. Derste rayiç ve istismardan kaçınma vurgulanır. Takıda gerçek bağışla ileride karşılığı beklendiği için borç gibi sürdürülen örf ayrılır. Eksik ayrıntılı bir soru, bütün sosyal uygulamalar için tek hükme genişletilmez. Dersin genel yöntemi, yalnız kısa cevap ezberlemek yerine işlemin mahiyetini, şartlarını ve gerekçesini öğrenmektir.

Çalışma Paketi

Önemli Noktalar

• Karz, âriyet ve hibe aynı akit değildir.

• Karzın yardım yönü, geri ödeme borcunu ortadan kaldırmaz.

• Vadenin hukukî bağlayıcılığıyla sözünde durmanın ahlâkî değeri ayrılır.

• Güç yetirememekle kasten geciktirmek aynı değildir.

• Şartsız güzel ödeme ile baştan kararlaştırılan getiri ayrılır.

• Örfî beklenti açık şartın etkisini doğurabilir.

• Gerçek giderin üzerinde alınan tutarın adı hükmü değiştirmez.

• Teminat almak, teminat malından karşılıksız yararlanma hakkı vermez.

• Değer kaybı ve endeksleme alanında görüş birliği varmış gibi anlatılmaz.

• Altın günü hakkındaki son tercih cevaz yönündedir.

Kavramlar ve Tanımlar

Kavram	Tanım
Karz	Mislî malın, misli geri verilmek üzere mülkiyetinin devri.
Âriyet	Belirli eşyanın kullanımı bırakılır; aynısı geri verilir.
Mislî mal	Aynı tür ve nitelikteki benzeriyle karşılanabilen mal.
Ayn	Bir malın bizzat kendisi.
Hibe	Karz gibi mislini geri ödeme borcu doğurmayan bağış.
Teberru	Kazanç karşılığı amaçlanmayan yardım ve karşılıksız tasarruf yönü.
Karz-ı hasen	Borç verene fazladan menfaat şartı taşımayan güzel ödünç.
Rüşt	Malî tasarrufun yarar ve zararını değerlendirebilme.
Hüsn-i eda	Ön şart ve örfî zorunluluk olmadan güzel ödeme.
Rehin	Alacağın güvenceye bağlanması.
Garar	Akdin sonucuna veya yüküne ilişkin sakıncalı belirsizlik.
Suftece	Ödüncün başka yerde ödenmesi üzerinden tartışılan tarihî işlem.

İsimler ve Görüş Bağlamı

İsim	Bu haftadaki önemi
Ebû Hanîfe	Karzın vadesi ve borçta menfaat konusunda aktarılan Hanefî çerçeve.
Ebû Yûsuf	Değer kaybında kıymeti dikkate alan yaklaşımı özellikle vurgulanır.

İsim	Bu haftadaki önemi
Mâlikî yaklaşım	Karzda vadenin bağlayıcılığını kabul eden görüş olarak karşılaştırılır.

Temel Karşılaştırmalar

Başlık	Birinci durum	İkinci durum
Geri dönüş	Karz: misli.	Âriyet: aynısı.
Karşılıksızlık	Hibe: geri ödeme borcu yok.	Karz: getiri şartı yok; anapara ödenir.
Ödeme	Güçlüğe düşen: mühlet.	Gücü yeten: borcu zamanında eda.
Fazlalık	Gönüllü ve beklenmeyen güzel ödeme.	Başta şart veya örfî beklentiye bağlı menfaat.
Bedel	Gerçek hizmet gideri.	Borçtan kazanç elde ettiren fazlalık.
Güvence	Rehin veya kefil.	Ücretsiz kullanım gibi ayrıca yararlanma.
Sakınca	Garar: belirsizlik.	Ribâ: yasak fazlalık.

5 Dakikada Hızlı Tekrar

• Karz mislî malda, âriyet belirli eşyanın aynında açıklanır.

• Rüşt, malî yararı ve zararı değerlendirebilmektir.

• Karz-ı hasen anaparayı geri ödeme yükünü kaldırmaz.

• Bu meselede cumhur Hanefî, Şâfiî ve Hanbelî görüşleridir.

• Mâlikî görüş belirlenen süreyi bağlayıcı kabul eder.

• Ödeme güçlüğündekine mühlet tanınır; gücü yetenin geciktirmesi zulümdür.

• Hüsn-i edada ön şart ve yerleşik karşılık beklentisi bulunmaz.

• Borçtaki yasak menfaat yalnız nakit fazlalık değildir.

• Dosya masrafı gerçek giderle sınırlı olmalıdır.

• Teminat, ücretsiz kullanıma dönüşmemelidir.

• Para borcu cezasıyla mal veya eser teslimi cezası ayrı incelenir.

• Ebû Yûsuf'un kıymet görüşü değer kaybı tartışmasında önemsenir.

• Sandığın veya ortaklığın adı, gerçek işlem yapısının yerini tutmaz.

• Altın gününün bilinen katkı ve sıra düzeni karşılıklı ödünç olarak ele alınır.

Terim ve Eser Dizini - Hızlı Başvuru

Karz — Tüketim ödüncü — İlgili bölüm · s. 1

Âriyet — Kullanım ödüncü — İlgili bölüm · s. 1

Karz-ı hasen — Menfaat şartsız ödünç — İlgili bölüm · s. 1

Vade — Bağlayıcılık ihtilafı — İlgili bölüm · s. 2

Hüsn-i eda — Gönüllü güzel ödeme — İlgili bölüm · s. 2

Örfî şart — Beklenen menfaat — İlgili bölüm · s. 2

Rehin — Güvence ve kullanım farkı — İlgili bölüm · s. 2

Garar — Belirsizlik — İlgili bölüm · s. 2

Ebû Yûsuf — Kıymeti gözeten görüş — İlgili bölüm · s. 2

Altın günü — Karşılıklı ödünç — İlgili bölüm · s. 3

Akademik Kaynaklar, Eserler ve Tavsiyeler

• Karz, vade ve örf başlıklarını gerekçeleriyle birlikte okuma.

• Görüşleri aktarırken hangi mezhep veya kurulun hangi şartları esas aldığını açıkça belirtme.

• Bir işlemde borcun aslını, fiilen alınan menfaati ve gerçek hizmet giderini ayrı belirleme.

Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar

• TDV İslâm Ansiklopedisi, "Karz"; akit, vade, teberru ve menfaat ayrımları. — Kaynağı aç

• Beşir Gözübenli, "Âriyet", TDV İslâm Ansiklopedisi. — Kaynağı aç

• Abdullah Durmuş, "Vade", TDV İslâm Ansiklopedisi. — Kaynağı aç

• İbrahim Kâfi Dönmez, "Örf", TDV İslâm Ansiklopedisi. — Kaynağı aç

• Abdülaziz Bayındır, "Bey' bi'l-Vefâ", TDV İslâm Ansiklopedisi. — Kaynağı aç

• Cengiz Kallek, "Süftece", TDV İslâm Ansiklopedisi; ayrıca menfaat rivayetinin sıhhat değerlendirmesi. — Kaynağı aç

• İbrahim Kâfi Dönmez, "Garar", TDV İslâm Ansiklopedisi. — Kaynağı aç

• Uluslararası İslam Fıkıh Akademisi, 13 (3/1), 16.10.1986; gerçek karz hizmet giderleri. — Kaynağı aç

• Uluslararası İslam Fıkıh Akademisi, 115 (9/12), 28.09.2000; para borcu ve endeksleme. — Kaynağı aç

• Uluslararası İslam Fıkıh Akademisi, 109 (12/3), 28.09.2000; cezai şart, borç ve teslim yükümlülüğü ayrımı. — Kaynağı aç

• Din İşleri Yüksek Kurulu, 15.02.2023 tarihli 15 sayılı karar; parada değer değişimi ve karz. — Kaynağı aç

• Din İşleri Yüksek Kurulu, “gün” toplantıları fetvası, 12.07.2017. — Kaynağı aç

• Din İşleri Yüksek Kurulu, yardımlaşma sandığından alınan borç fetvası, 12.07.2017. — Kaynağı aç

20 Soruluk 4 Şıklı Bağımsız Test

Cevaplar yalnız belgenin sonundaki anahtardadır. Aynı soruların etkileşimli sürümünde cevapları tek tek açıp kapatabilirsiniz.

1. Karz akdinde verilen mislî mal nasıl geri ödenir?

A) Mutlaka teslim edilen eşyanın aynısıyla.

B) Aynı tür ve nitelikte misliyle.

C) Yalnız borç verenin seçtiği başka bir malla.

D) Geri ödeme borcu doğmaksızın.

2. Âriyetin karzdan temel farkı nedir?

A) Mülkiyetin kesin bağışla devredilmesi.

B) Tüketilen malın mislinin geri ödenmesi.

C) Kullanıma bırakılan belirli eşyanın aynısının geri verilmesi.

D) Borcun faizli artışla geri ödenmesi.

3. Mislî mal hangi niteliği taşır?

A) Aynı tür ve nitelikteki benzeriyle karşılanabilir.

B) Sadece fiziksel olarak aynı parça geri verilebilir.

C) Misliyle karşılanması hiçbir şekilde mümkün değildir.

D) Ancak karşılıksız bağışla devredilebilir.

4. Karz-ı hasende bulunmaması gereken şart hangisidir?

A) Borcun belirli bir miktarının bulunması.

B) Borç verene ödünç karşılığında fazladan menfaat sağlanması.

C) Ödeme güçlüğündekine mühlet verilmesi.

D) Alınan borcun geri ödenmesi.

5. Karz ile hibe arasındaki temel fark nedir?

A) İkisinde de verilen mal mutlaka aynen geri alınır.

B) İkisi de alacaklıya zorunlu getiri sağlayan akitlerdir.

C) Karzda geri ödeme borcu bulunur; gerçek hibede bu borç kurulmaz.

D) Hibede misliyle ödeme zorunlu, karzda geri ödeme isteğe bağlıdır.

6. Klasik Hanefî, Şâfiî ve Hanbelî görüşlerinde karz için belirlenen vadenin hukukî bağlayıcılığı nasıl değerlendirilir?

A) Süre uzadıkça borcun zorunlu artması.

B) Belirlenen sürenin her şartta alacaklıyı bağlaması.

C) Vadeli bütün borçların hibeye dönüşmesi.

D) Belirlenen vadenin hukukî bakımdan bağlayıcı görülmemesi.

7. Klasik fıkıhta karz için belirlenen vadenin bağlayıcı olduğunu kabul eden mezhep hangisidir?

A) Mâlikî mezhebiyle.

B) Hanbelî mezhebiyle.

C) Hanefî mezhebiyle.

D) Şâfiî mezhebiyle.

8. Malî işlemlerde rüşt neyi ifade eder?

A) Yalnız bir malın fiziksel sahibi olmayı.

B) Yalnız ergenlik yaşına ulaşmayı.

C) Borcun ödeme tarihinin gelmesini.

D) Tasarrufun yarar ve zararını değerlendirebilmeyi.

9. Ödeme güçlüğü içindeki borçluya yönelik temel ilke nedir?

A) Güçlük ile kasten geciktirmeyi aynı saymak.

B) Borcun bütün şartlarını tek taraflı ağırlaştırmak.

C) Süre uzadıkça borca zorunlu kazanç eklemek.

D) Ödeme imkânı doğuncaya kadar mühlet tanımak.

10. Ödeme gücü bulunan borçlunun ödemeyi sürüncemede bırakması dinî açıdan nasıl nitelendirilir?

A) Kendiliğinden meşru vade uzatımı olarak.

B) Borçlunun sınırsız seçim hakkı olarak.

C) Zulüm olarak.

D) Karzın zorunlu bağışa dönüşmesi olarak.

11. Hüsn-i edanın şartlı borç getirisinden ayrıldığı nokta hangisidir?

A) Fazlalığın önceden şart veya örfî beklenti hâline gelmemiş olması.

B) Borcun yalnız daha pahalı bir mal ile ödenebilmesi.

C) Her borçta sabit fazlalığın zorunlu bulunması.

D) Ödeme geciktikçe fazlalığın otomatik yükselmesi.

12. Borçta örfî menfaat beklentisi neden önem taşır?

A) Söze dökülmeyen her kazancı otomatik helal yaptığı için.

B) Açıkça söylenmese de örtülü şart gibi etkili olabildiği için.

C) Sözleşmenin gerçek yapısını tamamen önemsiz kıldığı için.

D) Gönüllü her ikramı istisnasız faiz saydığı için.

13. Karz işleminde hizmet bedelinin meşru sınırını belirleyen temel ölçü nedir?

A) Dosya masrafı adıyla yazılmış olması.

B) Alacaklının istediği kâr oranını karşılaması.

C) Borcun vadesine göre sınırsız artırılması.

D) Gerçek hizmet giderine dayanması ve onu aşan borç getirisine dönüşmemesi.

14. Rehin istemekle rehin malını ücretsiz kullanmak arasındaki temel fark nedir?

A) Her ikisi de zorunlu bağış işlemidir.

B) Teminat istemek her durumda faiz, ücretsiz kullanım her durumda serbesttir.

C) Her ikisinde de borcun aslı kendiliğinden silinir.

D) İlki teminat, ikincisi borç verene ayrıca yararlanma sağlayabilir.

15. Karz karşılığındaki menfaat hangi kapsamda incelenir?

A) Yalnız ödeme tarihinin belirtilmesidir.

B) Yalnız banknot sayısındaki artıştan ibarettir.

C) Para fazlasının yanında kullanım, ucuz işlem veya hizmet yararını da kapsar.

D) Yalnız borcun belgelendirilmesidir.

16. Nakit borcun geç ödenmesine bağlanan alacaklı lehine ek tutarın temel sorunu nedir?

A) Alacağın anapara kadar talep edilmesi.

B) Borçlunun ödeme gücünün araştırılması.

C) Borca zaman karşılığında şartlı fazlalık eklemesi.

D) Borcun yazılı biçimde ispat edilmesi.

17. Borç işlemlerinde garar ile ribâ arasındaki temel ayrım hangisidir?

A) Garar sakıncalı belirsizliğe; ribâ borca şart koşulan yasak fazlalığa ilişkindir.

B) Garar yalnız borca eklenen fazlalığı, ribâ akdin sonucundaki belirsizliği ifade eder.

C) Garar ile ribâ aynı sakıncadır; aralarında teknik ayrım bulunmaz.

D) Garar yalnız vadenin bilinmesini, ribâ borcun yazılı belgeyle kurulmasını ifade eder.

18. Gerçek altın borcu ile para borcunu altına endeksleme ayrımında temel soru nedir?

A) Yalnız geri ödeme tarihinin önceden belirlenmiş olması.

B) Başlangıçta gerçekte hangi cinsten neyin teslim edilip borçlanıldığı.

C) Yalnız borçlunun daha sonra hangi yatırım aracını seçtiği.

D) Yalnız işlemin adına altın borcu yazılıp yazılmadığı.

19. Para borcunda yalnız nominal miktar yerine kıymeti gözeten yaklaşım hangi unsuru dikkate alır?

A) Paranın alım gücündeki değişmeyi.

B) Yalnız para biriminin üzerinde yazılı nominal tutarı.

C) Borç için alınan rehnin piyasa değerindeki değişmeyi.

D) Alacaklının borçtan beklediği sabit kâr oranını.

20. Katılımcıların belirli katkılarını sırayla bir kişiye verdiği altın günü hangi temel işlemle açıklanır?

A) Her katılımcıya sürekli sabit kâr ödeyen ortaklık.

B) Belirli katkıların sırayla katılanlara verilmesine dayanan karşılıklı ödünç.

C) Teslim sırasına göre anaparaya faiz eklenen kredi.

D) Katılanların paralarını geri alamadığı zorunlu hibe.

Cevap Anahtarı

1–B 2–C 3–A 4–B 5–C

6–D 7–A 8–D 9–D 10–C

11–A 12–B 13–D 14–D 15–C

16–C 17–A 18–B 19–A 20–B